



PUTUSAN
Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Jimbaran
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : , Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 16 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 16 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan

Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE yaitu "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan
kepada terdakwa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan
barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Screenshot postingan di akun X @AKUN R dengan URI: <https://x.com/AKUN R>
- 1 (satu) bendel Bukti Screenshoot postingan Group Telegram GROUP GRUP dengan url: <https://web.telegram.org/k/#-2175983677>
- 1 (satu) Bukti Screenshoot akun Telegram @Lokal_admin dengan URL https://web.telegram.org/k/#@Lokal_admin GRUP

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan
biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumahnya yang beralamat di, Kab. Badung, Prov. Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi **SAKSI F**saksi **SAKSI PT**dan saksi **SAKSI K** pada hari pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 ditemukan adanya akun X (twitter) dengan nama akun **AKUN R** dengan link: <https://x.com/AKUN R> dengan jumlah **56.959** Mengikuti **107** pengikut, dimana pada akun **OMEOBALI4** tersebut ditemukan beberapa postingan berupa foto dan video berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi, Adapun beberapa postingan tersebut dengan link sebagai berikut:
 - a. <https://x.com/AKUN R/status/1891799140843086224>
 - b. <https://x.com/AKUN R/status/1891480471546007663>
 - c. <https://x.com/AKUN R/status/1890994059935621611>
- Selain postingan berupa foto dan video berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi, pada akun X (twitter) **@AKUN R** tersebut juga ditemukan postingan yang menawarkan dan menjual konten yang memiliki muatan pornografi, dengan tampilan screenshot sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi **SAKSI F**saksi **SAKSI PT**dan saksi **SAKSI K** bersama-sama melakukan klik pada tautan yang tertera pada postingan akun X (twitter) **@AKUN R** tersebut dan kemudian terhubung dengan akun telegram dengan username **@GROUP UPDATE**, ingin melihat video secara lengkap diarahkan untuk melakukan percakapan dengan akun **@LOKAL_ADMIN**, adapun tampilan screenshot sebagai berikut:
- Bahwa kemudian dilakukan undercover untuk membeli konten yang ditawarkan oleh akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut dengan melakukan pembayaran transfer ke **E-WALLET DANA** nomor HP sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut mengirimkan link untuk bergabung dalam grup telegram yang bernama **@GROUP GRUP** yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) video sepasang laki-laki dan wanita dewasa sedang melakukan hubungan seksual dan bermuatan video pornografi.
- Bahwa berdasarkan data tersebut saksi **SAKSI F**saksi **SAKSI PT**dan saksi **SAKSI K** melakukan profiling keberadaan pemilik akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP** dan pada tanggal 19 Februari 2025 diperoleh informasi bahwa pemilik akun tersebut bernama **TERDAKWA** yang beralamat Jl. Uluwatu GG. Menegajati No. 7 Br Menega, RT/RW 000/000, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa memiliki akun X (twitter) dengan nama akun **@AKUN R** dengan link url: https://x.com/AKUN_R yang dibuat sekira bulan April Tahun 2019 adapun tujuan awal membuat akun tersebut untuk media sosial berbagi keseharian namun sekira akhir Tahun 2023, Terdakwa mulai menggunakan akun tersebut untuk membagikan konten berupa video pribadi Terdakwa berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi.
- Bahwa video tersebut Terdakwa posting pada tanggal 16 Februari 2025 bertempat di rumah saya yang beralamat di Kab. Badung;
- Bahwa pertama – tama Terdakwa log in ke akun Twiternya dengan memasukan email: puswata@gmail.com dan password: pusanimation2018, kemudian setelah terlogin maka Terdakwa akan mengklik tombol “post” kemudian Terdakwa memasukan konten berupa video yang tersimpan pada galeri HP nya, kemudian Terdakwa tekan tombol “post”

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memposting semua konten berupa video pribadinya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut adalah untuk mempromosikan dan menjual konten tersebut.
- Bahwa yang dapat melihat postingan di akun X (twitter) dengan nama akun @AKUN R dengan link url : https://x.com/AKUN_R milik Terdakwa tersebut adalah semua pengikut saya yang saat ini berjumlah sebanyak 56.7rb dan semua orang pengguna akun X.
- Bahwa cara untuk bisa membeli konten yang berupa video pribadinya di Grup Telegram, yang pertama dari konten akun X yang saya posting berisi link untuk masuk ke Grup Telegram GROUP UPDATE, lalu dari Grup GROUP UPDATE pelanggan mendapatkan link untuk menghubungi akun telegram miliknya dengan username @Lokal_admin, dan setelah itu Terdakwa memberi harga Rp 150.000 bisa nego yang bisa di transfer ke Aplikasi DANA atau ShopeePay saya dengan nomor nomor HP, lalu jika pelanggan sudah mengirim bukti transfer maka akan Terdakwa memberikan link untuk bisa masuk ke Grup Telegram dengan nama GROUP GROUP dan pelanggan bisa menonton semua konten yang sudah saya unggah di GROUP GROUP tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual konten berupa video pribadinya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut sejak 26 Oktober 2024 sampai dengan saat ini dan penghasilan dalam menjual video pribadi Terdakwa yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut dalam sebulan kurang lebih sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta akun Dana dan ShopeePay tersebut menggunakan no HP Terdakwa sendiri dengan nomor nomor HP dimana uang hasil menjual video tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumahnya yang beralamat di, Kab. Badung, Prov.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau f) pornografi anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal dari saksi **SAKSI F**saksi **SAKSI PT**dan saksi **SAKSI K** pada hari pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 ditemukan adanya akun X (twitter) dengan nama akun **AKUN R** dengan link: <https://x.com/AKUN R> dengan jumlah **56.959 Mengikuti 107** pengikut, dimana pada akun **OMEOBALI4** tersebut ditemukan beberapa postingan berupa foto dan video berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi, Adapun beberapa postingan tersebut dengan link sebagai berikut:

- a. <https://x.com/AKUN R/status/1891799140843086224>
- b. <https://x.com/AKUN R/status/1891480471546007663>
- c. <https://x.com/AKUN R/status/1890994059935621611>

- Selain postingan berupa foto dan video berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi, pada akun X (twitter) **@AKUN R** tersebut juga ditemukan postingan yang menawarkan dan menjual konten yang memiliki muatan pornografi, dengan tampilan screenshot sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya saksi **SAKSI F**saksi **SAKSI PT**dan saksi
- Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI K bersama-sama melakukan klik pada tautan yang tertera pada postingan akun X (twitter) **@AKUN R** tersebut dan kemudian terhubung dengan akun telegram dengan username **@GROUP UPDATE**, ingin melihat video secara lengkap diarahkan untuk melakukan percakapan dengan akun **@LOKAL_ADMIN**, adapun tampilan screenshoot sebagai berikut:

- Bahwa kemudian dilakukan undercover untuk membeli konten yang ditawarkan oleh akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut dengan melakukan pembayaran transfer ke **E-WALLET DANA** nomor HP sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut mengirimkan link untuk bergabung dalam grup telegram yang bernama **@GROUP GRUP** yang didalamnya terdapat 104 (seratus empat) video sepasang laki-laki dan wanita dewasa sedang melakukan hubungan seksual dan bermuatan video pornografi.

- Bahwa berdasarkan data tersebut saksi **SAKSI F** saksi **SAKSI PT** dan saksi **SAKSI K** melakukan profiling keberadaan pemilik akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP** dan pada tanggal 19 Februari 2025 diperoleh informasi bahwa pemilik akun tersebut bernama **TERDAKWA** yang beralamat Jl. Uluwatu GG. Menegajati No. 7 Br Menega, RT/RW 000/000, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.

- Bahwa Terdakwa memiliki akun X (twitter) dengan nama akun **@AKUN R** dengan link url: https://x.com/AKUN_R yang dibuat sekira bulan April Tahun 2019 adapun tujuan awal membuat akun tersebut untuk media sosial berbagi keseharian namun sekira akhir Tahun 2023, Terdakwa mulai menggunakan akun tersebut untuk membagikan konten berupa video pribadi Terdakwa berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi.

- Bahwa video tersebut Terdakwa posting pada tanggal 16 Februari 2025 bertempat di rumah saya yang beralamat di Kab. Badung;

- Bahwa pertama – tama Terdakwa log in ke akun Twitternya dengan memasukan email: puswata@gmail.com dan password: pusanimation2018, kemudian setelah terlogin maka Terdakwa akan mengklik tombol “post” kemudian Terdakwa memasukan konten berupa video yang tersimpan pada galeri HP nya, kemudian Terdakwa tekan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol "post"

- Bahwa Terdakwa memposting semua konten berupa video pribadinya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut adalah untuk mempromosikan dan menjual konten tersebut.

- Bahwa yang dapat melihat postingan di akun X (twitter) dengan nama akun @AKUN R dengan link url : https://x.com/AKUN_R milik Terdakwa tersebut adalah semua pengikut saya yang saat ini berjumlah sebanyak 56.7rb dan semua orang pengguna akun X.

- Bahwa cara untuk bisa membeli konten yang berupa video pribadinya di Grup Telegram, yang pertama dari konten akun X yang saya posting berisi link untuk masuk ke Grup Telegram GROUP UPDATE, lalu dari Grup GROUP UPDATE pelanggan mendapatkan link untuk menghubungi akun telegram miliknya dengan username @Lokal_admin, dan setelah itu Terdakwa memberi harga Rp 150.000 bisa nego yang bisa di transfer ke Aplikasi DANA atau ShopeePay saya dengan nomor nomor HP, lalu jika pelanggan sudah mengirim bukti transfer maka akan Terdakwa memberikan link untuk bisa masuk ke Grup Telegram dengan nama GROUP GROUP dan pelanggan bisa menonton semua konten yang sudah saya unggah di GROUP GROUP tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual konten berupa video pribadinya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut sejak 26 Oktober 2024 sampai dengan saat ini dan penghasilan dalam menjual video pribadi Terdakwa yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut dalam sebulan kurang lebih sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta akun Dana dan ShopeePay tersebut menggunakan no HP Terdakwa sendiri dengan nomor nomor HP dimana uang hasil menjual video tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup saya sehari-hari.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Fdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari patroli siber yang saksi lakukan bersama tim Subdit II Direktorat Siber Polda Bali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 ditemukan adanya akun X (twitter) dengan nama akun **@AKUN R** dengan link: <https://x.com/AKUN R> dengan jumlah **56.959 Mengikuti 107** pengikut;
- Bahwa saksi melakukan klik pada tautan yang tertera pada postingan akun X (twitter) **@AKUN R** tersebut dan kemudian saksi terhubung dengan akun telegram dengan username **@GROUP UPDATE** dan jika ingin melihat video secara lengkap diarahkan untuk melakukan percakapan dengan akun **@LOKAL_ADMIN**;
- Bahwa saksi melakukan undercover untuk membeli konten yang ditawarkan oleh akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut dengan melakukan pembayaran transfer ke **E-WALLET DANA** nomor HP sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut mengirimkan link untuk bergabung dalam grup telegram yang bernama **@GROUP GRUP**;
- Bahwa dalam grup telegram yang bernama **@GROUP GRUP** tersebut didalamnya terdapat 104 (seratus empat) video sepasang laki-laki dan wanita dewasa sedang melakukan hubungan seksual dan bermuatan video pornografi;
- Bahwa berdasarkan data tersebut, saksi dan tim melakukan profiling keberadaan pemilik akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP** dan pada tanggal 19 Februari 2025 diperoleh informasi bahwa pemilik akun tersebut bernama TERDAKWA (Terdakwa) yang beralamat Jl. Uluwatu GG. Menegajati No. 7 Br Menega, RT/RW 000/000, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan tim Subdit II Ditressiber melakukan penyelidikan ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik dari akun X (twitter)) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP**;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) HP merk Vivo Y19s memori 128 Gb, warna hitam yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengakses dan mengoperasikan akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP** dan pada saat dilakukan pengecekan pada handphone tersebut masih terlogin akun X (twitter)) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP**;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik akun X (twitter) **@AKUN R** dan akun telegram **@GROUP GRUP** adalah Terdakwa dan yang mengunggah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



postingan berupa video yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut serta yang menjual konten pornografi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada tampilan postingan akun X (twitter) **@AKUN R** Terdakwa memposting video berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi sebagai berikut:

a. Postingan akun X (twitter) **@AKUN R** pada tanggal 18 Februari 2025 yang menampilkan seorang laki-laki sedang beradegan intim dengan seorang perempuan dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>". Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1891799140843086224>

b. Postingan akun X (twitter) **@AKUN R** pada tanggal 17 Februari 2025 yang menampilkan seorang wanita tidak berpakaian sedang memainkan payudara dan alat kelamin, dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>, Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1891480471546007663>

c. Postingan akun X (twitter) **@AKUN R** pada tanggal 16 Februari 2025 yang menampilkan seorang wanita tidak berpakaian sedang memainkan payudara dan alat kelamin, dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>, Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1890994059935621611>;

2. SAKSI K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari patroli siber yang saksi lakukan bersama tim Subdit II Direktorat Siber Polda Bali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 ditemukan adanya akun X (twitter) dengan nama akun **@AKUN R** dengan link: [https://x.com/AKUN R](https://x.com/AKUNR) dengan jumlah **56.959 Mengikuti 107** pengikut;
- Bahwa saksi melakukan klik pada tautan yang tertera pada postingan akun X (twitter) **@AKUN R** tersebut dan kemudian saksi terhubung dengan akun telegram dengan username **@GROUP UPDATE** dan jika ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat video secara lengkap diarahkan untuk melakukan percakapan dengan akun **@LOKAL_ADMIN**;

- Bahwa saksi melakukan undercover untuk membeli konten yang ditawarkan oleh akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut dengan melakukan pembayaran transfer ke *E-WALLET DANA* nomor HP sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut mengirimkan link untuk bergabung dalam grup telegram yang bernama **@GROUP GRUP**;

- Bahwa dalam grup telegram yang bernama **@GROUP GRUP** tersebut didalamnya terdapat 104 (seratus empat) video sepasang laki-laki dan wanita dewasa sedang melakukan hubungan seksual dan bermuatan video pornografi;

- Bahwa berdasarkan data tersebut, saksi dan tim melakukan profiling keberadaan pemilik akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP** dan pada tanggal 19 Februari 2025 diperoleh informasi bahwa pemilik akun tersebut bernama TERDAKWA (Terdakwa) yang beralamat Jl. Uluwatu GG. Menegajati No. 7 Br Menega, RT/RW 000/000, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan tim Subdit II Ditressiber melakukan penyelidikan ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik dari akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP**;

- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) HP merk Vivo Y19s memori 128 Gb, warna hitam yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengakses dan mengoperasikan akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP** dan pada saat dilakukan pengecekan pada handphone tersebut masih terlogin akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@GROUP GRUP**;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik akun X (twitter) **@AKUN R** dan akun telegram **@GROUP GRUP** adalah Terdakwa dan yang mengunggah postingan berupa video yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut tersebut serta yang menjual konten pornografi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada tampilan postingan akun X (twitter) **@AKUN R** Terdakwa memposting video berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



- a. Postingan akun X (twitter) **@AKUN R** pada tanggal 18 Februari 2025 yang menampilkan seorang laki-laki sedang beradegan intim dengan seorang perempuan dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>". Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1891799140843086224>
- b. Postingan akun X (twitter) **@AKUN R** pada tanggal 17 Februari 2025 yang menampilkan seorang wanita tidak berpakaian sedang memainkan payudara dan alat kelamin, dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>, Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1891480471546007663>
- c. Postingan akun X (twitter) **@AKUN R** pada tanggal 16 Februari 2025 yang menampilkan seorang wanita tidak berpakaian sedang memainkan payudara dan alat kelamin, dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>, Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1890994059935621611>;

3. SAKSI PT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari patroli siber yang saksi lakukan bersama tim Subdit II Direktorat Siber Polda Bali pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 ditemukan adanya akun X (twitter) dengan nama akun **@AKUN R** dengan link: [https://x.com/AKUN R](https://x.com/AKUNR) dengan jumlah **56.959 Mengikuti 107** pengikut;
- Bahwa saksi melakukan klik pada tautan yang tertera pada postingan akun X (twitter) **@AKUN R** tersebut dan kemudian saksi terhubung dengan akun telegram dengan username **@GROUP UPDATE** dan jika ingin melihat video secara lengkap diarahkan untuk melakukan percakapan dengan akun **@LOKAL_ADMIN**;
- Bahwa saksi melakukan undercover untuk membeli konten yang ditawarkan oleh akun telegram **@LOKAL_ADMIN** tersebut dengan melakukan pembayaran transfer ke **E-WALLET DANA** nomor HP sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akun telegram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@LOKAL_ADMIN tersebut mengirimkan link untuk bergabung dalam grup telegram yang bernama @GROUP GRUP;

- Bahwa dalam grup telegram yang bernama @GROUP GRUP tersebut didalamnya terdapat 104 (seratus empat) video sepasang laki-laki dan wanita dewasa sedang melakukan hubungan seksual dan bermuatan video pornografi;

- Bahwa berdasarkan data tersebut, saksi dan tim melakukan profiling keberadaan pemilik akun X (twitter) @AKUN R dan telegram @GROUP GRUP dan pada tanggal 19 Februari 2025 diperoleh informasi bahwa pemilik akun tersebut bernama TERDAKWA (Terdakwa) yang beralamat Jl. Uluwatu GG. Menegajati No. 7 Br Menega, RT/RW 000/000, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan tim Subdit II Ditressiber melakukan penyelidikan ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar yang bersangkutan adalah pemilik dari akun X (twitter) @AKUN R dan telegram @GROUP GRUP;

- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) HP merk Vivo Y19s memori 128 Gb, warna hitam yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengakses dan mengoperasikan akun X (twitter) @AKUN R dan telegram @GROUP GRUP dan pada saat dilakukan pengecekan pada handphone tersebut masih terlogin akun X (twitter) @AKUN R dan telegram @GROUP GRUP;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik akun X (twitter) @AKUN R dan akun telegram @GROUP GRUP adalah Terdakwa dan yang mengunggah postingan berupa video yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut tersebut serta yang menjual konten pornografi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa pada tampilan postingan akun X (twitter) @AKUN R Terdakwa memposting video berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi sebagai berikut:

- a. Postingan akun X (twitter) @AKUN R pada tanggal 18 Februari 2025 yang menampilkan seorang laki-laki sedang beradegan intim dengan seorang perempuan dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>". Dengan URL : [https://x.com AKUN R/status/1891799140843086224](https://x.com/AKUNR/status/1891799140843086224)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Postingan akun X (twitter) @AKUN R pada tanggal 17 Februari 2025 yang menampilkan seorang wanita tidak berpakaian sedang memainkan payudara dan alat kelamin, dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>, Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1891480471546007663>

c. Postingan akun X (twitter) @AKUN R pada tanggal 16 Februari 2025 yang menampilkan seorang wanita tidak berpakaian sedang memainkan payudara dan alat kelamin, dengan tulisan "TONTON SEMUA VIDEO KOLEKSI PRIBADI GUE YG TIDAK ADA DI GRUP LAIN DENGAN CARA JOIN DI LINK BERIKUT : <https://t.me/+D2x1Q5Xwc9sxMDU1>, Dengan URL : <https://x.com/AKUNR/status/1890994059935621611>;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirressiber Polda Bali Nomor: SP.Gas/30/II/2025/Ditressiber, tanggal 26 Februari 2025 saksi telah melakukan pemeriksaan secara digital forensik terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19S model V2419 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864519075395776 dan IMEI 2: 864519075395768;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19S model V2419 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 864519075395776 dan IMEI 2: 864519075395768 dilakukan ekstrak data, screenshot atau pemotretan menggunakan alat Cellebrite UFED 4PC versi 7.73.0.68.
- Bahwa ditemukan adanya 3 (tiga) video bermuatan pornografi dengan Path: Media/Penyimpanan internal/RECORD BACKSCREEN yang tersimpan pada Handphone VIVO Y19S model V2419 warna hitam tersebut;
- Bahwa ditemukan adanya aplikasi X yang terinstal pada Handphone VIVO Y19S model V2419 warna hitam tersebut dengan akun X yang login menggunakan username @AKUN R.
- Bahwa pada Akun X @AKUN R ditemukan adanya postingan video yang bermuatan pornografi ;
- Bahwa pada aplikasi X yang terinstal pada Handphone VIVO Y19S model V2419 warna hitam tersebut ditemukan juga adanya akun X lain yang login menggunakan username @Romytheraphist dan pada akun X @Romytheraphist tersebut ditemukan adanya postingan video yang bermuatan pornografi ;
- Bahwa ditemukan adanya aplikasi Telegram yang terinstal pada Handphone VIVO Y19S model V2419 warna hitam tersebut dengan 2 (dua) akun Telegram yang login yaitu:
 - akun Telegram atas nama GROUP dengan nomor HP +6287856406996;
 - akun Telegram atas nama LOKAL ADMIN dengan nomor HP +6285857075666;
- bahwa ditemukan adanya Group Telegram dengan nama GROUP GRUP dengan jumlah 272 anggota, dimana akun Telegram LOKAL ADMIN sebagai Admin/Pemilik Group dan dalam GROUP GRUP tersebut terdapat kiriman video bermuatan pornografi yang berhubungan dengan tindak pidana diatas
- bahwa ditemukan adanya aplikasi DANA yang terinstal pada Handphone VIVO Y19S model V2419 warna hitam tersebut dengan akun DANA yang login menggunakan username groupjkt dan nomor HP 62822****9209 atas nama TERDAKWA(Terdakwa);
- bahwa akun DANA tersebut digunakan untuk menerima pembayaran atas pembelian konten pornografi;
- Bahwa video yang berada dalam HP tersebut ada yang yang direkam menggunakan HP VIVO Y19S model V2419 warna hitam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1: 864519075395776 dan IMEI 2: 864519075395768

Sebanyak 3 video

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 bertempat di rumahnya yang beralamat di, Kab. Badung, Prov. Bali pukul 16.30 Wita, dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditressiber Polda Bali
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa media sosial antara lain:
 - a. Akun Facebook atas nama puswata (om pus) yang saya buat sekira 16 maret 2009 dengan menggunakan email puspastudiobali@gmail.com dan saya gunakan sampai sekarang.
 - b. Akun X (twitter) dengan nama akun X @AKUN R dengan url : https://x.com/AKUN_R yang saya buat sekira tahun 2019 dan saya gunakan sampai sekarang.
 - c. Akun Telegram dengan username @group_admin dengan menggunakan nomor HP. 087856406996 yang saya gunakan sekitar tahun 2024 dan username @Lokal_Admin dengan Nomor Hp +6285857075666 yang saya buat sekira tahun 2017 dan saya gunakan sampai sekarang.
- Bahwa pemilik akun X @AKUN R adalah Terdakwa sendiri yang sudah memiliki postingan sebanyak 2.463 postingan dengan 56.831 pengikut dan mengikuti sebanyak 108 akun X lainnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 bertempat di rumahnya yang beralamat di, Kab. Badung, Prov. Bali pukul 16.30 Wita ;
 - Bahwa screenshot dari akun X (twitter) dengan nama akun @AKUN R dengan link url: https://x.com/AKUN_R merupakan akun miliknya yang Terdakwa buat sekira bulan april tahun 2019 adapun tujuan awal Terdakwa membuat akun tersebut untuk media sosial berbagi keseharian namun sekira akhir tahun 2023 Terdakwa mulai menggunakan akun tersebut untuk membagikan konten berupa video pribadi Terdakwa berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi.
 - Bahwa beberapa konten berupa video pribadi Terdakwa yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi yang Terdakwa upload di

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun X (twitter) dengan nama akun @AKUN R dengan link url:
<https://x.com/AKUN R> milik terdakwa.

- a. Dengan URL: <https://x.com/AKUN R/status/1891799140843086224>
 - b. Bahwa video tersebut Terdakwa posting pada tanggal 18 Februari 2025 bertempat di rumah saya yang beralamat di Kab. Badung, Prov. Bali.
 - c. Dengan URL : <https://x.com/AKUN R/status/1891480471546007663>
 - d. Bahwa video tersebut Terdakwa posting pada tanggal 17 Februari 2025 bertempat di rumah saya yang beralamat di Kab. Badung, Prov. Bali.
 - e. Bahwa video tersebut Terdakwa posting pada tanggal 16 Februari 2025 bertempat di rumah saya yang beralamat di Kab. Badung, Prov. Bali
- Bahwa pertama – tama Terdakwa log in ke akun Twitternya dengan memasukan email: puswata@gmail.com dan password: pusanimation2018, kemudian setelah terlogin maka Terdakwa akan mengklik tombol "post" kemudian Terdakwa memasukan konten berupa video yang tersimpan pada galeri HP nya, kemudian Terdakwa tekan tombol "post"
 - Bahwa Terdakwa memposting semua konten berupa video pribadinya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut adalah untuk mempromosikan dan menjual konten tersebut.
 - Bahwa yang dapat melihat postingan di akun X (twitter) dengan nama akun @AKUN R dengan link url : <https://x.com/AKUN R> milik saya tersebut adalah semua pengikut saya yang saat ini berjumlah sebanyak 56.7rb dan semua orang pengguna akun X.
 - Bahwa terkait siapa saja yang pernah membeli konten berupa video pribadi Terdakwa lupa namun di dalam Grup akun Telegram Terdakwa masih tersimpan.
 - Bahwa akun telegram dengan username @Lokal_admin merupakan akun milik Terdakwa yang dibuat sekira tahun 2017 namun Terdakwa pergunakan untuk transaksi berlangganan Grup Telegram dari Bulan Juli 2024, adapun tujuan awal Terdakwa membuat akun Telegram tersebut hanya untuk penggunaan biasa namun sejak Bulan Juli 2024 saya pakai untuk bertransaksi berlangganan Grup Telegram
 - Bahwa cara untuk bisa membeli konten yang berupa video pribadinya di Grup Telegram, yang pertama dari konten akun X yang Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



posting berisi link untuk masuk ke Grup Telegram GROUP UPDATE, lalu dari Grup GROUP UPDATE pelanggan mendapatkan link untuk menghubungi akun telegram miliknya dengan username @Lokal_admin, dan setelah itu Terdakwa memberi harga Rp 150.000 bisa nego yang bisa di transfer ke Aplikasi DANA atau Shopeepay saya dengan nomor nomor HP, lalu jika pelanggan sudah mengirim bukti transfer maka akan Terdakwa memberikan link untuk bisa masuk ke Grup Telegram dengan nama GROUP GROUP dan pelanggan bisa menonton semua konten yang sudah saya unggah di GROUP GROUP tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjual konten berupa video pribadi saya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut sejak 26 Oktober 2024 sampai dengan saat ini.
- Bahwa penghasilan dalam menjual video pribadi saya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut dalam sebulan kurang lebih sekitar Rp.400.000, - s/d Rp. 500.000.
- Bahwa akun Dana dan Shopeepay tersebut menggunakan no HP Terdakwa sendiri dengan nomor nomor HP
- Bahwa uang hasil menjual video pribadi saya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa memang benar unit Handphone dengan merk Vivo Y19s memori 1280Gb, warna hitam imei 1 : 864519075395776, imei 2 : 864519075395768 dengan nomor sim card 08585707566 tersebut merupakan milik saya sendiri yang saya pergunakan untuk mengakses akun X (twitter) @AKUN R dan telegram @Lokal_Admin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perangkat lain selain HP tersebut.
- Bahwa video tersebut Terdakwa buat bersama wanita yang disewa di aplikasi Michat di sebuah hotel yang berlokasi di seputaran Jl. Mahendradatta sekitar tahun 2020 lalu yang Terdakwa rekam menggunakan Hp Vivo Y9 warna hitam milik Terdakwa akan tetapi sudah rusak sekitar tahun 2023 namun Terdakwa baru posting potongan videonya pada tanggal 17 dan 18 Februari 2025 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di, Kab. Badung, Prov. Bali
- Bahwa nomor HP nomor HP, adalah miliknya terhubung dengan aplikasi DANA dan nomor Hp nomor HP terhubung dengan akun Shopeepay adalah miliknya dan masih aktif sampai saat ini.
- Bahwa nomor HP yang terhubung dengan akun telegramnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. akun telegram dengan usermane @group_admin menggunakan nomor HP. 087856406996 yang Terdakwa gunakan untuk daftar telegram sekitar tahun 2019 namun nomor hp tersebut sudah tidak aktif lagi akan tetapi masih terhubung ke akun telegramnya dengan username @group_admin
 - b. akun telegram dengan username @Lokal_Admin dengan Nomor Hp 085857075666 yang Terdakwa gunakan untuk daftar telegram sekitar tahun 2019 dan nomor hp tersebut masih aktif sampai sekarang.
- Bahwa video berdurasi 24 menit 43 detik yang tersimpan di folder hp Terdakwa /storage/emulated/O/RECORD BACKSCREEN/2025 _02_13_14_18_38.mp4 dengan resolusi 1920x1080 size video 2.97Gb merupakan video yang Terdakwa buat sendiri pada tanggal 13 Februari 2025 dengan seorang Perempuan yang mengaku atas nama Dea yang dikenal dari aplikasi Michat, selanjutnya dalam percakapannya dengan Dea di aplikasi Michat tersebut, Terdakwa diarahkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan lokasi di sebuah Hotel yang berlokasi di Seputaran Sanur untuk nama Hotelnya Terdakwa lupa, dalam pembuatan video tersebut Terdakwa menggunakan HP Vivo Y19s yang disita penyidik dan saat merekam Terdakwa menggunakan aplikasi Back Screen Recorder. Adapun cara penggunaan aplikasi Back Screen recorder tersebut Terdakwa membuka aplikasinya lalu menekan ikon rekam, dan kemudian menekan tombol power sehingga tampilan layar hp terkunci terkunci, selanjutnya Terdakwa memasukkan Hpnya ke saku jaket yang Terdakwa gantung di gantungan jaket di kamar tersebut dengan kamera menghadap ke Terdakwa dan Dea sehingga hubungan persenggamaan mereka tidak diketahui oleh Dea karena Terdakwa merekam secara diam-diam
 - Bahwa untuk pembuatan video tidak ada orang lain yang mengetahui selain Terdakwa, dan untuk kegiatan mentransmisikan dokumen elektronik berupa video yang saya upload ke akun X dan Akun Telegram juga tidak diketahui oleh orang lain.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan melanggar hukum.
 - Bahwa akun X miliknya merupakan akun Public sehingga dapat di akses oleh semua orang, dan dari konten yang Terdakwa posting di akun X terdapat link yang terhubung ke Grup GROUP UPDATE, selanjutnya didalam Grup tersebut Terdakwa memposting potongan video pornografi dengan narasi "Utk berlangganan silahkan kontak @Lokal_admin / @group_admin, dan jika ada seseorang yang mengklik salah satu link

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan terhubung dengan akun admin telegram milik Terdakwa dan setelah itu biasanya pelanggan chat ke Terdakwa dan menanyakan harga untuk berlangganan dan karena harganya bisa nego kemudian Terdakwa membalas chat tersebut dan nego harga dan apabila harga sudah di sepakati Terdakwa mengirimkan nomor E wallet DANA yang terhubung dengan nomor HP nomor HP dan ke E wallet shopeepay yang terhubung dengan nomor yang sama, setelah itu Terdakwa menunggu transferan dari pelanggan dan apabila sudah di transfer dan sudah dikirimkan bukti transfer kemudian Terdakwa memberikan link telegram yang terhubung dengan grup telegram yang bernama GROUP GRUP Yang mana dalam grup tersebut terdapat konten-konten video asusila milik Terdakwa yang diupload di grup tersebut sehingga orang yang membayar bisa mengakses dan menonton video asusila di grup tersebut, dan jumlah peserta dalam grup tersebut saya ketahui kurang lebih 217 peserta sehingga banyak orang atau orang umum dapat mengaksesnya.

- Bahwa video-video yang sudah Terdakwa upload/ unggah sudah Terdakwa hapus karena memori hpnya penuh dan menurut Terdakwa karena dirinya admin telegram GROUP GRUP jadi Terdakwa simpan disana, sewaktu-waktu Terdakwa bisa download Kembali, sedangkan video yang ada di HP Terdakwa adalah video yang baru dibuat sekitar bulan februari yang mana rencananya akan Terdakwa upload ke grup telegram GROUP GRUP apabila Terdakwa sudah merasa pas waktunya untuk menguploadnya supaya terlihat dalam grup videonya selalu update
- Bahwa untuk video yang ada dalam Hp miliknya saat ini belum pernah memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, sedangkan untuk video yang berada di hp milik Terdakwa dengan merk Vivo Y9 telah rusak, dimana Terdakwa pernah membuat, memperbanyak (1 video yang berdurasi 20 menit bisa saya potong menjadi 2 atau 3 video menggunakan aplikasi Capcut), untuk menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan video pornografi Terdakwa menggunakan media social X dengan nama @AKUN R dan Telegram dengan username @Lokal_admin dengan nomor Hp 085857075666 dan username @Group_admin dengan nomor Hp 087856406996, untuk memperjual belikan Terdakwa juga menggunakan E-Wallet berupa akun DANA dan Shopeepay dengan nomor Hp nomor HP.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Screenshot postingan di akun X @AKUN R dengan URI: <https://x.com/AKUN R>
- 1 (satu) bendel Bukti Screenshoot postingan Group Telegram GROUP GRUP dengan url: <https://web.telegram.org/k/#-2175983677>
- 1 (satu) Bukti Screenshoot akun Telegram @Lokal_admin dengan URL https://web.telegram.org/k/#@Lokal_admin GRUP
- 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo Y19s, memori 128 Gb, warna hitam, imei 1 : 864519075395776, imei 2 : 864519075395768

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 bertempat di rumahnya yang beralamat di, Kab. Badung, Prov. Bali pukul 16.30 Wita, dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditressiber Polda Bali ;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa media sosial antara lain:
 - a. Akun Facebook atas nama puswata (om pus) yang Terdakwa buat sekira 16 maret 2009 dengan menggunakan email puspastudiobali@gmail.com dan Terdakwa gunakan sampai sekarang.
 - b. Akun X (twitter) dengan nama akun X @AKUN R dengan url : <https://x.com/AKUN R> yang Terdakwa buat sekira tahun 2019 dan saya gunakan sampai sekarang.
 - c. Akun Telegram dengan username @group_admin dengan menggunakan nomor HP. 087856406996 yang saya gunakan sekitar tahun 2024 dan username @Lokal_Admin dengan Nomor Hp +6285857075666 yang Terdakwa buat sekira tahun 2017 dan saya gunakan sampai sekarang.
- Bahwa pemilik akun X @AKUN R adalah Terdakwa sendiri yang sudah memiliki postingan sebanyak 2.463 postingan dengan 56.831 pengikut dan mengikuti sebanyak 108 akun X lainnya;
- Bahwa akun X (twitter) dengan nama akun @AKUN R dengan link url: <https://x.com/AKUN R> merupakan akun miliknya yang Terdakwa buat sekira bulan april tahun 2019 adapun tujuan awal Terdakwa membuat akun tersebut untuk media sosial berbagi keseharian namun sekira akhir tahun 2023 Terdakwa mulai menggunakan akun tersebut untuk membagikan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konten berupa video pribadi Terdakwa berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi.

- Bahwa beberapa konten berupa video pribadi Terdakwa yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi yang Terdakwa upload di akun X (twitter) dengan nama akun **@AKUN R** dengan link url: https://x.com/AKUN_R milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memposting semua konten berupa video pribadinya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut adalah untuk mempromosikan dan menjual konten tersebut.
- Bahwa yang dapat melihat postingan di akun X (twitter) dengan nama akun **@AKUN R** dengan link url : https://x.com/AKUN_R milik saya tersebut adalah semua pengikut saya yang saat ini berjumlah sebanyak 56.7rb dan semua orang pengguna akun X.
- Bahwa cara untuk bisa membeli konten yang berupa video pribadinya di Grup Telegram, yang pertama dari konten akun X yang Terdakwa posting berisi link untuk masuk ke Grup Telegram GROUP UPDATE, lalu dari Grup GROUP UPDATE pelanggan mendapatkan link untuk menghubungi akun telegram miliknya dengan username **@Lokal_admin**, dan setelah itu Terdakwa memberi harga Rp 150.000 bisa nego yang bisa di transfer ke Aplikasi DANA atau ShopeePay saya dengan nomor nomor HP, lalu jika pelanggan sudah mengirim bukti transfer maka akan Terdakwa memberikan link untuk bisa masuk ke Grup Telegram dengan nama GROUP GROUP dan pelanggan bisa menonton semua konten yang sudah saya unggah di GROUP GROUP tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual konten berupa video pribadi saya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut sejak 26 Oktober 2024 sampai dengan saat ini.
- Bahwa penghasilan dalam menjual video pribadi saya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut dalam sebulan kurang lebih sekitar Rp.400.000, - s/d Rp. 500.000.
- Bahwa akun Dana dan ShopeePay tersebut menggunakan no HP Terdakwa sendiri dengan nomor nomor HP
- Bahwa memang benar unit Handphone dengan merk Vivo Y19s memori 1280Gb, warna hitam imei 1 : 864519075395776, imei 2 : 864519075395768 dengan nomor sim card 08585707566 tersebut merupakan milik saya sendiri yang saya pergunakan untuk mengakses akun X (twitter) **@AKUN R** dan telegram **@Lokal_Admin**.
- Bahwa video tersebut Terdakwa buat bersama wanita yang disewa di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Michat di sebuah hotel yang berlokasi di seputaran Jl. Mahendradatta sekitar tahun 2020 lalu yang Terdakwa rekam menggunakan Hp Vivo Y9 warna hitam milik Terdakwa akan tetapi sudah rusak sekitar tahun 2023 namun Terdakwa baru posting potongan videonya pada tanggal 17 dan 18 Februari 2025 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Badung

- Bahwa akun X miliknya merupakan akun Public sehingga dapat diakses oleh semua orang, dan dari konten yang Terdakwa posting di akun X terdapat link yang terhubung ke Grup GROUP UPDATE, selanjutnya didalam Grup tersebut Terdakwa memposting potongan video pornografi dengan narasi "Utk berlangganan silahkan kontak @Lokal_admin / @group_admin, dan jika ada seseorang yang mengklik salah satu link tersebut akan terhubung dengan akun admin telegram milik Terdakwa dan setelah itu biasanya pelanggan chat ke Terdakwa dan menanyakan harga untuk berlangganan dan karena harganya bisa nego kemudian Terdakwa membalas chat tersebut dan nego harga dan apabila harga sudah di sepakati Terdakwa mengirimkan nomor E wallet DANA yang terhubung dengan nomor HP nomor HP dan ke E wallet shopeepay yang terhubung dengan nomor yang sama, setelah itu Terdakwa menunggu transferan dari pelanggan dan apabila sudah di transfer dan sudah dikirimkan bukti transfer kemudian Terdakwa memberikan link telegram yang terhubung dengan grup telegram yang bernama GROUP GRUP Yang mana dalam grup tersebut terdapat konten-konten video asusila milik Terdakwa yang diupload di grup tersebut sehingga orang yang membayar bisa mengakses dan menonton video asusila di grup tersebut, dan jumlah peserta dalam grup tersebut saya ketahui kurang lebih 217 peserta sehingga banyak orang atau orang umum dapat mengaksesnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **TERDAKWA** yang didakwa sebagai subyek hukum, yang setelah diidentifikasi di persidangan Para Terdakwa tersebut mengakui identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan Yang dimaksud dengan "**mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "**membuat dapat diakses**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa **Informasi elektronik** : (Pasal 1 angka 1) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; sedangkan **Dokumen elektronik** (Pasal 1 angka 4) adalah setiap Informasi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas padatulis, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa memiliki beberapa media sosial antara lain:

- a. Akun Facebook atas nama puswata (om pus) yang saya buat sekira 16 maret 2009 dengan menggunakan email puspastudiobali@gmail.com dan saya gunakan sampai sekarang.
- b. Akun X (twitter) dengan nama akun X @AKUN R dengan url : https://x.com/AKUN_R yang saya buat sekira tahun 2019 dan saya gunakan sampai sekarang.
- c. Akun Telegram dengan username @group_admin dengan menggunakan nomor HP. 087856406996 yang saya gunakan sekitar tahun 2024 dan username @Lokal_Admin dengan Nomor Hp +6285857075666 yang saya buat sekira tahun 2017 dan saya gunakan sampai sekarang.

Menimbang, Bahwa melalui akun X @AKUN R Terdakwa sudah memiliki postingan sebanyak 2.463 postingan dengan 56.831 pengikut dan mengikuti sebanyak 108 akun X lainnya dan yang dapat melihat postingan di akun X (twitter) dengan nama akun @AKUN R dengan link url : https://x.com/AKUN_R milik Terdakwa tersebut adalah semua pengikut Terdakwa yang saat ini berjumlah sebanyak 56.7rb dan semua orang pengguna akun X.

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting konten berupa video pribadinya yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut adalah untuk mempromosikan dan menjual konten tersebut.

Menimbang, Bahwa cara untuk bisa membeli konten yang berupa video pribadinya di Grup Telegram, yang pertama dari konten akun X yang Terdakwa posting berisi link untuk masuk ke Grup Telegram GROUP UPDATE, lalu dari Grup GROUP UPDATE pelanggan mendapatkan link untuk menghubungi akun telegram miliknya dengan username @Lokal_admin, dan setelah itu Terdakwa memberi harga Rp 150.000 bisa nego yang bisa di transfer ke Aplikasi DANA atau ShopeePay Terdakwa dengan nomor nomor HP, lalu jika pelanggan sudah mengirim bukti transfer maka Terdakwa akan memberikan link untuk bisa masuk ke Grup Telegram dengan nama GROUP

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GROUP dan pelanggan bisa menonton semua konten yang sudah Terdakwa unggah di GROUP GROUP tersebut.

Menimbang, bahwa video yang Terdakwa unggah tersebut Terdakwa buat bersama wanita yang disewa di aplikasi Michat di sebuah hotel yang berlokasi di seputaran Jl. Mahendradatta sekitar tahun 2020 lalu yang Terdakwa rekam menggunakan Hp Vivo Y9 warna hitam milik Terdakwa akan tetapi sudah rusak sekitar tahun 2023 namun Terdakwa baru posting potongan videonya pada tanggal 17 dan 18 Februari 2025 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Badung;

Menimbang, Bahwa akun X milik Terdakwa merupakan akun Public sehingga dapat di akses oleh semua orang dan dari konten yang Terdakwa posting di akun X terdapat link yang terhubung ke Grup GROUP UPDATE, selanjutnya didalam Grup tersebut Terdakwa memposting potongan video pornografi dengan narasi "Utk berlangganan silahkan kontak @Lokal_admin / @group_admin, dan jika ada seseorang yang mengklik salah satu link tersebut akan terhubung dengan akun admin telegram milik Terdakwa dan setelah itu biasanya pelanggan chat ke Terdakwa dan menanyakan harga untuk berlangganan dan karena harganya bisa nego kemudian Terdakwa membalas chat tersebut dan nego harga dan apabila harga sudah di sepakati Terdakwa mengirimkan nomor E wallet DANA yang terhubung dengan nomor HP nomor HP dan ke E wallet shopeepay yang terhubung dengan nomor yang sama, setelah itu Terdakwa menunggu transferan dari pelanggan dan apabila sudah di transfer dan sudah dikirimkan bukti transfer kemudian Terdakwa memberikan link telegram yang terhubung dengan grup telegram yang bernama GROUP GRUP Yang mana dalam grup tersebut terdapat konten-konten video asusila milik Terdakwa yang diupload di grup tersebut sehingga orang yang membayar bisa mengakses dan menonton video asusila di grup tersebut, dan jumlah peserta dalam grup tersebut saya ketahui kurang lebih 217 peserta sehingga banyak orang atau orang umum dapat mengaksesnya.

Menimbang, Bahwa memang benar unit Handphone dengan merk Vivo Y19s memori 1280Gb, warna hitam imei 1 : 864519075395776, imei 2 : 864519075395768 dengan nomor sim card 08585707566 tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pergunakan untuk mengakses akun X (twitter) @AKUN R dan telegram @Lokal_Admin.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menjual konten berupa video pribadi Terdakwa yang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut sejak 26 Oktober 2024 sampai dengan saat ini.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghasilan dalam menjual video pribadi Terdakwayang berkaitan dengan aktifitas seksual bermuatan pornografi tersebut dalam sebulan kurang lebih sekitar Rp.400.000, - s/d Rp. 500.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa membuat video yang berisi aktifitas seksual bermuatan pornografi untuk Terdakwa unggah dalam akun akun X (twitter) @AKUN R miliknya dimana akun X milik Terdakwa merupakan akun Public sehingga dapat di akses oleh semua orang dimana tujuan Terakwa mengunggah video tersebut adalah untuk menjual konten video tersebut dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel Screenshot postingan di akun X @AKUN R dengan URI: <https://x.com/AKUN R>
- 1 (satu) bendel Bukti Screenshoot postingan Group Telegram GROUP GRUP dengan url: <https://web.telegram.org/k/#-2175983677>
- 1 (satu) Bukti Screenshoot akun Telegram @Lokal_admin dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URL [https://web.telegram.org/k/#@Lokal admin GRUP](https://web.telegram.org/k/#@Lokal_admin_GRP)

Ditetapkan Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo Y19s, memori 128 Gb, warna hitam, imei 1 : 864519075395776, imei 2 : 864519075395768

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sekaligus sebagai pertimbangan atas pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan
kepada terdakwa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Screenshot postingan di akun X @AKUN R dengan URI: <https://x.com/AKUN R>
- 1 (satu) bendel Bukti Screenshoot postingan Group Telegram GROUP GRUP dengan url: <https://web.telegram.org/k/#-2175983677>
- 1 (satu) Bukti Screenshoot akun Telegram @Lokal_admin dengan URL [https://web.telegram.org/k/#@Lokal admin GRUP](https://web.telegram.org/k/#@Lokal_admin GRUP)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk HP Vivo Y19s, memori 128 Gb, warna hitam, imei 1 : 864519075395776, imei 2 : 864519075395768

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. , dan Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Ayu Ketut Sulasmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

t.t.d.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)